



G7 JURÍDICO

DIREITO PROCESSUAL PROCESSO CIVIL

MARCELO RIBEIRO

Aula 02

JURISDIÇÃO

O

- 1. CONCEITO
- 2. FINALIDADES
- 3. PRINCÍPIOS
- 4. EQUIVALENTES



CONCEITO

Função atribuída a terceiro imparcial para, mediante um processo, reconhecer, efetivar, proteger ou integrar, situações jurídicas concretas deduzidas de modo imperativo e criativo.

NATUREZA JURÍDICA

HETEROCOMPOSIÇÃO

JUIZ NATURAL

PROCESSO

FINALIDADES

IMPERATIVIDADE

CRIATIVIDADE

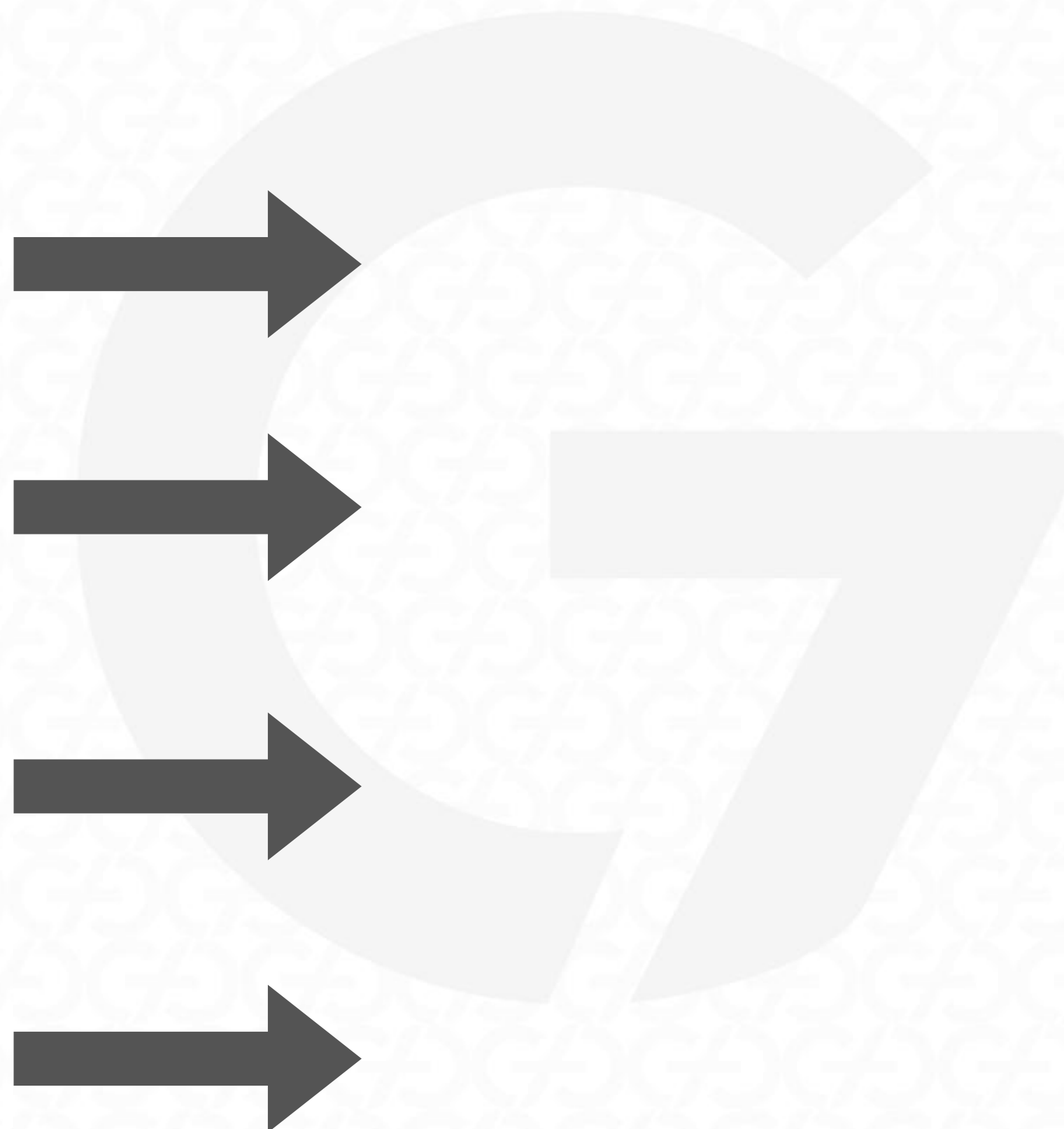
FINALIDADES

RECONHECER

EFETIVAR

PROTEGER

INTEGRAR



TERRITORIALIDADE

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo preventivo estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

INDELEGABILIDADE

E Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria.

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

JUIZ NATURAL

Art. 5, CF:

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

LLL - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

EQUIVALENTES JURISDICIONAIS

MULTIPORTAS

CONCILIAÇÃO

MEDIAÇÃO

ARBITRAGEM

POLÍTICA JUD

RES 125 - CNJ

ODR

MODRIA

CONS.GOV.BR

DISPUT BOARD

ART. 3º, §3º,
CPC

MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO

Art. 165.

e

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.

ARBITRAGEM

- 1.REGULADA PELA LEI N 9.307/96**
- 2.JURISDIÇÃO PRIVADA**
- 3.TERCEIRO IMPARCIAL**
- 4.HETEROCOMPOSIÇÃO**
- 5.INSTITUÍDA POR CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM**

ARBITRAGEM

Lei. N 9.307/96, Art. 3º: As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

Cláusula compromissória: as partes convencionam que eventuais demandas, decorrentes de um negócio jurídico serão resolvidas pelo via arbitral. É uma deliberação prévia e abstrata.

Compromisso arbitral: é uma acordo de vontades, celebrado já em momento posterior ao litígio, para submetê-lo ao juízo arbitral. Pode ser celebrado antes ou mesmo no curso da demanda judicial.

ARBITRAGEM

Art. 13: Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes.

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes.

Art. 14: Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil.

DISPUT BOARD

Método de resolução e prevenção de disputas em que, por meio de um Comitê formado por profissionais qualificados e independentes, constituído geralmente no início do contrato, as partes podem resolver suas divergências por meio de assistência informal ou da emissão de Recomendações ou Decisões.

Fundamento legal no art. 3º, §3º, do CPC:

COMPETÊNCIA

A

- 1. CONCEITO
- 2. PRINCÍPIOS
- 3. FONTE
- 4. ESPÉCIES
- 5. CLASSIFICAÇÃO
- 6. CONFLITO de COMPETÊNCIA
- 7. JURISPRUDÊNCIA
- 8. QUESTÕES



CONCEITO

RESULTADO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E POLÍTICOS QUE DISTRIBUEM, DENTRE OS ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO, AS RESPONSABILIDADES PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO

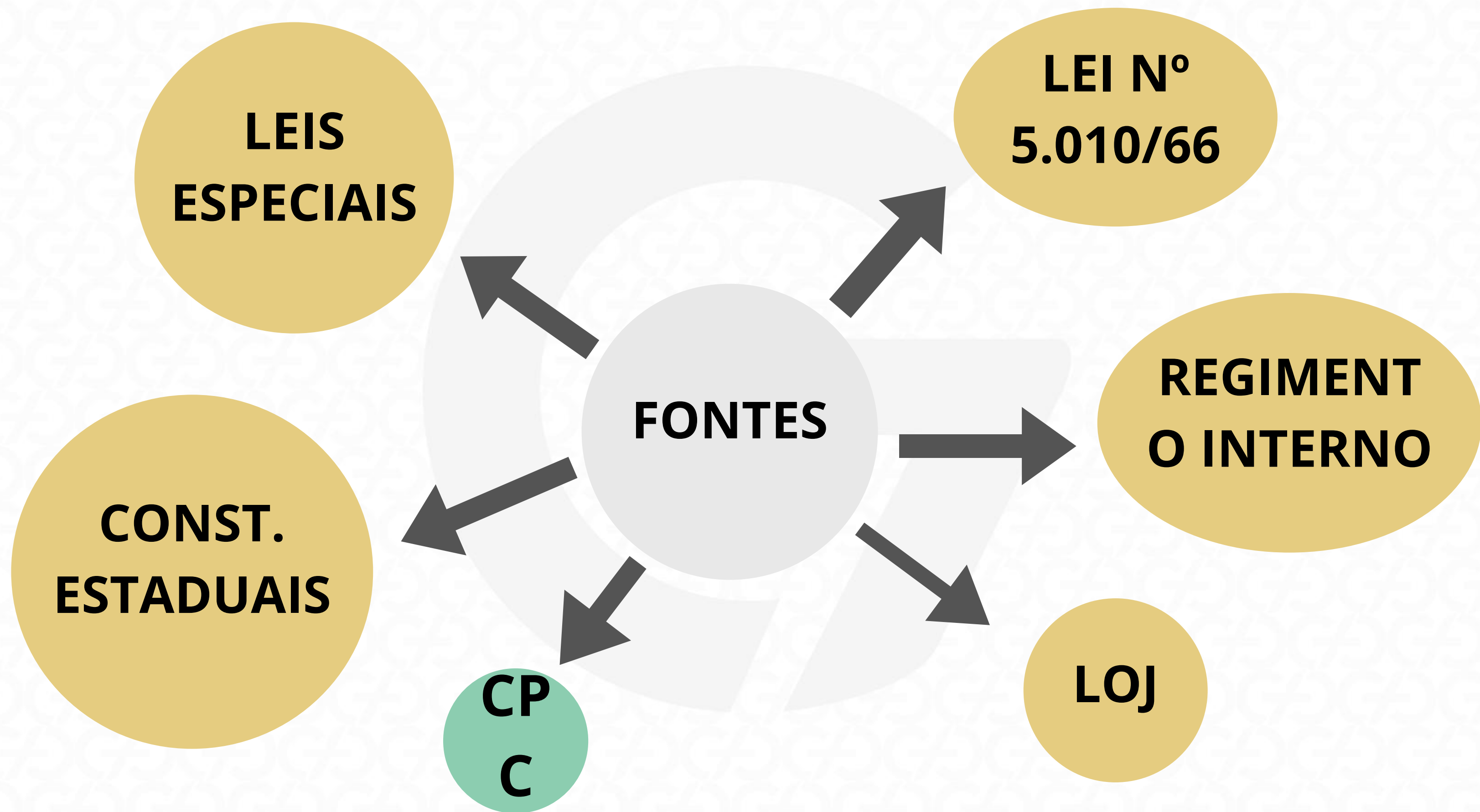
PRINCÍPIOS

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados

FONTE
S





ESPÉCIES

PESSOA

ART. 109, CF

MATÉRIA

LOJ

FUNÇÃO

ART. 516, CPC

VALOR

Art.3, §3º, JEC

Art.3, §3º, JEF

TERRITÓRIO

ART. 46, CPC

ART. 47, CPC

ART. 63, CPC

PESSOA

Art. 109, CF: Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

FUNÇÃO

O

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

- I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
- II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
- III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem

VALOR

Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. **(TESE FIRMADA 1.030 - STJ)**

TERRITÓRI

O

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

TERRITÓRI O

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

TERRITÓRIO - LEI Nº 14.879/24

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

CLASSIFICAÇÃO

ABSOLUTA

RELATIVA

CLASSIFICAÇÃO

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Art. 66. Há conflito de competência quando:

- I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
- II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
- III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

PRECEDENTE: IAC 10 - STJ

Tese: A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ

("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.").

A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

QUESTÕES

O Código de Processo Civil estabelece que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Entre as características da jurisdição está a imperatividade cujo teor pode ser identificado pela seguinte afirmação:

- A) os atos jurisdicionais tornam-se imutáveis e não podem mais ser discutidos, após determinado período
- B) a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito
- C) a função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário
- D) as decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes.

QUESTÕES

Sobre os princípios aplicáveis à jurisdição, assinale a afirmativa correta.

- A) O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico.
- B) A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de competência relativa.
- C) A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das cartas de ordem e precatórias instrutórias, as quais são inadmissíveis.
- D) O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas, vedando-se a designação de juízos ad hoc.

QUESTÕES

Com relação ao direito processual civil brasileiro, assinale a opção correta.

- A) A existência da lide é fator determinante para o exercício da jurisdição
- B) Trata-se de atividade monopolizada pelo Estado, que não pode ser exercida por terceiros
- C) Ao tratar dos poderes do juiz, o CPC adota o princípio da adaptabilidade ou adequação procedimental, determinando que o magistrado possui o poder de dilatar prazos processuais ou alterar a ordem da produção de provas em razão das peculiaridades do conflito submetido à sua análise.
- D) O direito de consultar os autos e requerer certidões de processo que tramite em segredo de justiça é restrito às partes, aos seus representantes e a qualquer advogado, mesmo sem procuração nos autos

QUESTÕES

Segundo o Código de Processo Civil, as partes podem eleger foro em que será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse caso, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada:

- A) nula de ofício pelo juiz
- B) ineficaz de ofício pelo juiz.
- C) ineficaz, desde que haja requerimento da parte
- D) nula, desde que haja requerimento da parte

SÚMULA 206 - STJ

A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.

BIBLIOGRAFIA

